

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Fomento

Orden 77/2026 de 12 de mayo, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba definitivamente el Plan Especial de Infraestructuras del vial de conexión de los barrios de Azucaica y de Santa María de Benquerencia en Toledo. [2026/4120]

En virtud de los antecedentes y consideraciones que obran en el expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 37.3 del Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha, así como en el 136.3 del Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, con el informe previo favorable de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo adoptado en sesión celebrada el 30 de abril de 2026, he resuelto:

Aprobar definitivamente el Plan Especial de Infraestructuras del vial de conexión de los barrios de Azucaica y el Polígono de Santa María de Benquerencia, consistente en un vial para vehículos, con un carril lateral de movilidad alternativa sostenible, que conecte de forma directa estos dos barrios, con el fin de mejorar la circulación y dar mayor fluidez al tráfico en los accesos al Polígono de Santa María de Benquerencia, mejorar la seguridad vial, avanzar en una movilidad más sostenible entre barrios y cohesionar territorialmente esta zona de la ciudad.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42.2 del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha, hasta tanto no se realice la publicación del acuerdo de aprobación definitiva, así como del contenido íntegro de las normas urbanísticas en la forma prevista en el artículo 157 del Reglamento de Planeamiento, este planeamiento carece de eficacia alguna.

Contra la presente disposición administrativa de carácter general, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 25, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Si fuera otra Administración la que pretendiera impugnar esta disposición, previamente a la interposición del recurso contencioso-administrativo, podrá requerir a la Consejería de Fomento la anulación de la misma, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la citada Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Toledo, 12 de mayo de 2026

El Consejero de Fomento
IGNACIO HERNANDO SERRANO